



訴願決定書

案 號： 1147090492

要 旨： 因違反洗錢防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 06 月 11 日

發文字號： 新北府訴決字第 1140833267 號

相關法條： 訴願法 第 77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1147090492 號

訴願人 陳○嬌

原處分機關 新北市政府警察局三峽分局

上列訴願人因違反洗錢防制法事件，不服原處分機關民國 112 年書面告誡（案件編號： 11236235441，訴願人簽收日期：民國 112 年 10 月 2 日）所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

一、按訴願法第 77 條第 7 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：七、對已決定或已撤回之訴願事件**重行提起訴願**者。」。

二、查訴願人前不服原處分機關民國（下同）112 年書面告誡（案件編號： 11236235441，下稱系爭書面告誡）所為之處分，提起訴願（案號：1147070014 號），業經本府依訴願法第 77 條第 2 款規定，以 114 年 3 月 17 日新北府訴決字第 1140015372 號函檢送訴願決定書為訴願**不受理**之決定在案。本件訴願人再對系爭書面告誡提起訴願，顯係對已決定之訴願事件**重行提起訴願**，揆諸前揭訴願法第 77 條第 7 款規定，自應為**不受理**之決定。

三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 7 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕（公出）

委員 劉宗德（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 114 年 6 月 11 日